



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang: a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis dalam menciptakan iklim bisnis yang berdaya saing sehingga dapat menarik investasi dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Badung demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Badung;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di Kabupaten Badung, perlu pengaturan yang komprehensif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

1/2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71536856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN
KEKAYAAN INTELEKTUAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Kekayaan Intelektual adalah suatu karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.



7. Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan mulai dari identifikasi, inventarisasi, penelitian, pencatatan dan pendaftaran, pembinaan dan pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual, sistem informasi, pengawasan, partisipasi Masyarakat, penghargaan, kerja sama, dan pendanaan.
8. Potensi Kekayaan Intelektual adalah hasil karya olah pikir manusia berdasarkan rasa dan karsa dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dan belum didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual.
9. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi.
11. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
12. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
13. Indikasi Geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
14. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis dan belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
15. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta



dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

16. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
17. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
18. Kekayaan Intelektual Personal adalah Kekayaan Intelektual yang bersifat eksklusif dan individual.
19. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.
20. Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
21. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam Masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
22. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
23. Indikasi Asal adalah ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam yang dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan.
24. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
25. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pelaku Kekayaan Intelektual adalah setiap orang atau badan hukum atau bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan, memiliki hak dan/atau mendapatkan manfaat dari Kekayaan Intelektual.



Pasal 2

Ruang lingkup Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual meliputi:

- a. identifikasi, inventarisasi dan penelitian Potensi Kekayaan Intelektual;
- b. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. pembinaan dan pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual;
- d. sistem informasi;
- e. pengawasan;
- f. partisipasi Masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. kerja sama; dan
- i. pendanaan.

Pasal 3

Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan produktivitas, kreativitas, dan Inovasi Kekayaan Intelektual Masyarakat Daerah;
- b. mengembangkan Masyarakat berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan Inovasi; dan
- c. memberikan kepastian hukum atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan.

BAB II

IDENTIFIKASI, INVENTARISASI, DAN PENELITIAN POTENSI
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. penelitian,Potensi Kekayaan Intelektual.
- (2) Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kekayaan Intelektual Personal; dan
 - b. KIK.
- (3) Kekayaan Intelektual Personal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Paten;
 - b. Merek;
 - c. Desain Industri;
 - d. Hak Cipta;
 - e. Rahasia Dagang; dan
 - f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

- (4) KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. Ekspresi Budaya Tradisional;
 - b. Pengetahuan Tradisional;
 - c. Indikasi Asal;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Potensi Indikasi Geografis; dan
 - f. Sumber Daya Genetik.

Pasal 6

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk mengetahui jenis karya, kegiatan, usaha, kekayaan alam dan/atau budaya di Daerah.
- (2) Hasil identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi untuk dilakukan inventarisasi.

Pasal 7

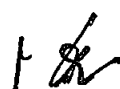
- (1) Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pendokumentasian;
 - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/atau
 - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Pencipta dan/atau Inventor;
 - b. jenis karya, kegiatan, usaha, kekayaan alam dan/atau budaya di Daerah; dan/atau
 - c. deskripsi Potensi Kekayaan Intelektual;
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penelitian Potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim.



- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi, inventarisasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendampingan dan bantuan pendanaan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan agar Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Pendampingan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. proses;
 - b. surat rekomendasi;
 - c. penyusunan deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - d. informasi daftar Kekayaan Intelektual;
 - e. pemantauan proses pengajuan permohonan;
 - f. pendampingan pasca permohonan; dan/atau
 - g. pendampingan pendaftaran menjadi anggota lembaga manajemen kolektif.
- (3) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan dalam hal, pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual dimohonkan melalui perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB IV

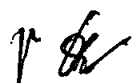
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PELAKU KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.



Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan serta keterampilan Pelaku Kekayaan Intelektual;
 - b. meningkatkan jumlah dan mutu produksi hasil Kekayaan Intelektual; dan
 - c. mengembangkan kebudayaan dan kekayaan alam yang menjadi potensi KIK di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan.

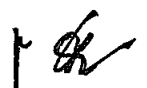
Bagian Ketiga
Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dilaksanakan untuk:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. kemajuan usaha; dan
 - c. mendorong peningkatan produktivitas dan pengembangan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan lembaga, kementerian dan/atau Pelaku Usaha.
- (4) Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengutamaan produk dan budaya lokal;
 - b. pengembangan promosi dan pemasaran; dan
 - c. pembangunan ruang kreatif.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengutamaan produk dan/atau budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a di dalam setiap aspek pemerintahan Daerah dan sektor pariwisata.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembelian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk dan/atau budaya lokal Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.



Pasal 16

- (1) Pengembangan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ketersediaan ruang promosi dan pemasaran.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembangunan dan pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c.
- (2) Pembangunan ruang kreatif dilaksanakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif.
- (3) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jenis Kekayaan Intelektual;
 - b. judul Kekayaan Intelektual;
 - c. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - d. profil Pencipta, Inventor, atau pemilik Kekayaan Intelektual; dan
 - e. tanggal dimulainya perlindungan.
- (4) Pelaksanaan Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 19

Sumber data sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat berasal dari:

1/2

- a. Masyarakat di Daerah yang telah memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual;
- b. hasil identifikasi, inventarisasi, dan penelitian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- c. hasil pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pengawasan pelaksanaan Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kekayaan Intelektual di Daerah.

BAB VII KERJA SAMA

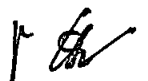
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencatatan dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
 - b. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - c. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - d. sosialisasi;
 - e. identifikasi, inventarisasi dan penelitian Potensi Kekayaan Intelektual;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual; dan
 - h. konsultasi, mediasi dan negosiasi dalam sengketa Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Kerjasama Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelaksanaan Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual bersumber dari:



- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kerjasama berkenaan dengan Fasilitas Pelindungan Kekayaan Intelektual yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 6 Pebruari 2026

BUPATI BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 6 Pebruari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

IDA BAGUS SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI :
(2,6/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
FASILITASI PELINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

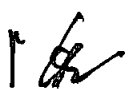
Secara defenisi, Kekayaan Intelektual adalah suatu karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sedangkan perlindungan hak atas Kekayaan Intelektual adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut meliputi hak personal dan hak komunal atau biasa disebut KIK. Hak personal terdiri atas: Paten, Merek, Desain Industri, Hak Cipta, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sedangkan KIK terdiri atas: Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan indikasi geografis.

Pelindungan terhadap hak atas kekayaan mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 28C angka 1 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Dasar amanat konstitusi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya hak atas Kekayaan Intelektual yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan sesuai kewenangan yang diberikan.

Permasalahan yang dihadapi bahwa Pemerintah Daerah maupun Masyarakat belum semuanya memahami secara baik bahwa setiap karya intelektual manusia, potensi-potensi kekayaan alam, produk khas daerah, bahkan kebudayaan yang dimiliki hakekatnya dilindungi melalui Kekayaan Intelektual. Perlu perhatian khusus dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang ada di daerah masing-masing karena Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara yang harus dilindungi dan dapat dimanfaatkan sebagai bentuk promosi budaya dan meningkatkan potensi ekonomi bagi Masyarakat.

Upaya pelindungan Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memberikan pelindungan hukum terhadap kepemilikan karya intelektual baik yang bersifat komunal maupun personal. Pelindungan Kekayaan Intelektual dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di Kabupaten Badung.



Kabupaten Badung harus mendukung pengembangan ekonomi kreatif, UMKM serta kelompok-kelompok pegiat seni budaya yang di daerah sehingga Kabupaten Badung dapat meningkatkan daya tarik wisata dan kesejahteraan masyarakatnya dengan berbasis Kekayaan Intelektual. Upaya perlindungan Kekayaan Intelektual bukan hanya terbatas pada pendaftaran Kekayaan Intelektual saja, namun terpenting adalah adanya peran aktif Pemerintah Daerah secara berkelanjutan. melalui kegiatan inventrisasi, identifikasi dan penelitian terhadap Potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Kabupaten Badung agar dapat mengembangkan strategi dan kebijakan pembangunan Daerah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, Fasilitasi pemasaran dan promosi, bantuan permodalan dan pemberdayaan terhadap Masyarakat Pelaku Kekayaan Intelektual di Kabupaten Badung, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam kaitannya dengan upaya simplifikasi (penyederhanaan) regulasi, maka upaya penyelenggaraan perlindungan Kekayaan Intelektual tidak secara parsial terhadap jenis Kekayaan Intelektual tertentu saja. Pengaturan mengenai upaya penyelenggaraan Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual akan mengakomodir semua jenis hak atas Kekayaan Intelektual mulai dari hak personal dan juga KIK.

Atas dasar pemikiran tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual ini disusun dan diharapkan dapat ditetapkan sebagai dasar hukum bagi tiap perangkat daerah terkait untuk mendorong perlindungan Kekayaan Intelektual serta menjamin keberlangsungan usaha ekonomi kreatif dan pelestarian kebudayaan di Kabupaten Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.



Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Yang dimaksud "Ruang kreatif" antara lain infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2

